



**ANEXA IV - INSTRUCȚIUNI DE PLATĂ PENTRU BENEFICIARII SCHEMEI DE AJUTOR DE STAT  
PENTRU ENERGIE ÎN AGRICULTURĂ**

Dosarele cererilor de rambursare se încarcă și se transmit de către beneficiar online, la Centrul Regional pentru Finanțarea Investițiilor Rurale (CRFIR) pentru verificare, conform Graficului de eșalonare a plăților depus la semnarea Contractului de Finanțare, sau odată cu prima cerere de rambursare. Documentele încărcate de beneficiar online trebuie să respecte cerințele menționate la Secțiunile A și B din prezenta Instrucțiune de plată.

Graficul de eșalonare a plăților se va depune în format electronic (pdf. editabil) cu semnătura electronică a reprezentantului legal.

Semnătura electronică aplicată de beneficiar (reprezentantul legal) pe documentele transmise trebuie să fie validă și să fie emisă de un furnizor înscris în lista oficială a Uniunii Europene- verificarea se realizează cu ajutorul Adobe Acrobat Reader DC.

În cazul în care, din diverse motive, nu se pot respecta termenele și sumele prevăzute în graficul de eșalonare a plăților "Inițial", se va depune un alt grafic de eșalonare "Rectificat", însoțit de un Memoriu justificativ și de alte documente justificative, dacă este cazul. Se acceptă o singură rectificare pe an a graficului de eșalonare a plăților.

**Sunt acceptate maximum trei cereri de rambursare pe toată perioada de implementare a proiectului.**

**Durata de implementare a proiectului este de 21 de luni de la semnarea contractului de finanțare și reprezintă termenul limită până la care beneficiarul poate depune ultima cerere de rambursare.**

**Durata de execuție a contractului de finanțare este de maximum 24 de luni și include termenul de maximum 90 de zile calendaristice pentru efectuarea ultimei plăți.**

După semnarea contractului de finanțare, beneficiarul va contracta un auditor financiar independent pentru verificarea costurilor solicitate la rambursare de la AFIR, conform criteriilor de eligibilitate aplicabile investițiilor finanțate prin Fondul pentru modernizare. Auditorul va emite un raport separat pentru fiecare cerere de rambursare. Beneficiarul are obligația să anexeze la dosarul cererii de rambursare raportul emis de auditor.





### Atenție!

Studiul de fezabilitate, Auditul energetic (unde este cazul) și Studiul Pedologic și Agrochimic pentru încadrarea terenurilor în clasele de calitate ale terenului (clasa III, IV sau V) (unde este cazul) se vor depune în maxim 60 zile calendaristice de la semnarea contractului de finanțare. Avizul Tehnic de Racordare se va depune în maxim 180 zile calendaristice de la depunerea SF.

Neîncadrarea în aceste termene va conduce la rezilierea contractului de finanțare.

***În termen de 3 luni de la semnarea contractului de finanțare, beneficiarul are obligația să depună Dovada depunerii documentației în vederea racordării instalației noi la rețeaua electrică, așa cum se solicită de către operatorul de distribuție ODEE sau de transport OTS. În cazul neîncadrării în acest termen se va proceda la rezilierea contractului.***

Consumul propriu în cadrul societății sau grupului de societăți va reprezenta obligatoriu minimum 70% din producția de energie electrică produsă prin capacitatea nou instalată.

### A. INFORMAȚII CU CARACTER GENERAL

**Plata se va efectua pe baza cererilor de rambursare depuse de beneficiar în conformitate cu prevederile prezentei Instrucțiuni de plată, anexă la contractul de finanțare și vor fi depuse conform graficului de eșalonare a plăților.**

**Dosarul Cererii de Rambursare încărcat online trebuie să cuprindă următoarele documente:**

1. Cererea de rambursare AP 1.1R SE;
2. Declarația de cheltuieli, care va avea atașate:
  - Copiile facturilor, inclusiv facturile de avans în conformitate cu clauzele prevăzute în contractele de achiziții aferente proiectelor ce vor fi implementate;
  - Copiile extraselor de cont;
3. Raportul de execuție și anexa - Centralizatorul proceselor-verbale pentru lucrări (dacă este cazul);
4. Procese verbale de recepție provizorie/ parțială și procese verbale punere în funcțiune a investiției;
5. Raportul de audit financiar;
6. Fotografii relevante ale investiției: bunuri achiziționate/ lucrări executate, inclusiv cu organizarea de șantier (dacă este cazul);
7. Declarația pe propria răspundere a beneficiarului AP 1.4- SE;
8. Ordinul de începere a lucrărilor;
9. Procesele-verbale de recepție la terminarea lucrărilor (la ultima cerere de rambursare);
10. Situațiile de plată pentru lucrările executate și centralizatoarele situațiilor de plată;
11. Certificatele de calitate (conformitate) pentru bunurile achiziționate;





12. Copiile Declarațiilor vamale (pentru importurile directe din afara spațiului UE);
13. Devizele financiare pentru serviciile cu dirigenția de șantier (unde este cazul);
14. Certificatul de racordare emis de distribuitorul de energie electrică (la ultima tranșă de plată);
15. Documentul emis de autoritatea de mediu (la ultima tranșă de plată);
16. Alte documente justificative (se vor specifica după caz).

➤ Modelele de formulare care trebuie completate de beneficiar (Graficul de eșalonare a plăților, Cererea de rambursare, Declarația de cheltuieli, Raportul de execuție, Raportul de audit financiar, Declarația pe proprie răspundere a beneficiarului, etc.) se vor descărca de pe site-ul AFIR ([www.afir.ro](http://www.afir.ro)). Pentru încărcarea formularelor tip (Graficul de eșalonare a plăților, Cererea de rambursare, declarația de cheltuieli etc.), beneficiarul va utiliza cele mai recente documente în format electronic (pdf. editabil) postate pe site-ul AFIR ([www.afir.ro](http://www.afir.ro));

- Dosarele Cererilor de rambursare se depun în conformitate cu Graficul de eșalonare a plăților AP 0.0- SE;
- Graficul de eșalonare a plăților "Inițial" se va depune la semnarea contractului de finanțare, sau odată cu depunerea primei cereri de rambursare;
- Orice modificare (modificare termen sau valoare) a Graficului de eșalonare a plăților se va face numai în baza unui Memoriu justificativ. În acest caz, beneficiarul va depune un Grafic de eșalonare a plăților AP 0.0- SE "Rectificat";
- Beneficiarul se va asigura că nu vor fi incluse în Dosarul cererii de rambursare cheltuieli neeligibile prin Fondul de Modernizare, cheltuieli care vor fi respinse la plată;
- Documentele scanate aferente Dosarului Cererii de rambursare trebuie să fie lizibile;
- Toate documentele din Dosarul cererii de rambursare care au regim de document tipizat vor fi în conformitate cu prevederile legale;
- *Facturile* trebuie să îndeplinească următoarele cerințe:
  - să aibă formatul prevăzut de actele normative în vigoare și să fie completate în conformitate cu acestea;
  - data înscrisă pe factură să nu fie anterioară datei semnării contractului de finanțare cu Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale;
  - data înscrisă pe factură să nu fie anterioară datei semnării contractului de achiziții în baza căruia a fost emisă;
  - pe facturi să fie menționate numărul, data și/ sau obiectul contractului de achiziții pentru bunuri/lucrări/servicii (în cazul serviciilor cu dirigenția de șantier) în baza cărora au fost emise.
- Beneficiarul trebuie să se asigure că valoarea cheltuielilor solicitate spre rambursare (valoarea din factură fără taxe recuperabile) se încadrează în capitolele/ subcapitolele de cheltuieli din bugetul aprobat, completând în Declarația de cheltuieli încadrarea pe





capitole/ subcapitole a cheltuielilor solicitate la plată. Cheltuielile care depășesc valoarea din capitolul/ subcapitolul bugetului vor fi respinse la plată;

- Dacă se acoperă cu o factură cheltuielile aferente mai multor capitole/ subcapitole ale bugetului, se va specifica, atât valoarea totală a facturii, cât și valorile solicitate pentru fiecare capitol/ subcapitol. Dacă nu a fost specificat pe factură, beneficiarul va atașa o anexă cu detalierea acestor cheltuieli, care trebuie să conțină datele de identificare ale beneficiarului, să fie semnată de emitentul facturii, precum și de beneficiar;
- În cazul achiziției de servicii de dirigenție de șantier, dacă au fost emise mai multe facturi, valoarea tuturor facturilor trebuie să fie egală cu valoarea din devizul/ devizele financiar(e) de servicii aferent(e) tranșei de plată;
- În cazul achiziției de lucrări, dacă au fost emise mai multe facturi, valoarea tuturor facturilor trebuie să fie egală cu valoarea din centralizatorul/ centralizatoarele de lucrări aferent(e) tranșei de plată;
- *Extrasele de cont* trebuie să îndeplinească următoarele cerințe:
  - să fie emise pentru beneficiarului finanțării;
  - să ateste că plățile nu au fost efectuate în numerar, respectiv au fost efectuate ulterior semnării contractului de achiziție și emiterii facturilor care s-au achitat;
  - să se menționeze în clar numărul facturii sau contractului pe care le achită;
  - numele, contul și banca beneficiarului plății să corespundă cu datele din contractul de achiziții.
- În cazul în care s-au efectuat plăți în numerar acestea sunt cheltuieli neeligibile prin FM și vor fi suportate de beneficiar;
- Plățile în cadrul unui contract de achiziții trebuie efectuate conform clauzelor contractuale la termenele și valorile stabilite;
- Pentru bunurile importate direct de la furnizor, factura trebuie însoțită de Declarația vamala, iar valoarea în euro din factură trebuie să fie aceeași cu valoarea în euro a acestor bunuri din Declarația vamala la data înregistrării în vamă;
- Datele menționate în Raportul de execuție trebuie să fie reale și să aibă acoperire în situația existentă la locul de implementare a proiectului;
- Lucrările executate, bunurile livrate sau serviciile prestate trebuie să corespundă cantitativ, calitativ și valoric ofertelor câștigătoare care au stat la baza contractelor încheiate între beneficiar și furnizori;
- Pentru toate documentele incluse în dosarul cererii de rambursare, redactate în alte limbi, se va anexa o traducere în limba română realizată fie de un traducător autorizat, fie de beneficiar (caz în care, pe traducere acesta va face mențiunea “Îmi asum răspunderea privind corectitudinea traducerii” și va semna);
- Nerespectarea clauzelor contractuale și a termenelor de finalizare a investițiilor, asumate prin contractul de finanțare, poate conduce la rezilierea acestuia și implicit





la constituirea de debite pentru sumele plătite până la momentul rezilierii contractului;

- Beneficiarul va fi informat în ceea ce privește suma autorizată la plată și cheltuielile respinse, precum și motivul respingerii.
- Neprezentarea în termen/ prezentarea incompletă a documentelor menționate anterior va conduce la restituirea sumelor primite de către beneficiar.
- Principiul de bază al finanțării nerambursabile este acela al rambursării cheltuielilor eligibile efectuate (suportate și efectiv plătite) în prealabil de către beneficiar.
- După primirea facturilor pentru livrarea bunurilor/prestarea serviciilor/execuția lucrărilor, a altor documente justificative care atestă achiziția și recepția bunurilor/serviciilor necesare implementării proiectului și după achitarea costurilor respective, beneficiarul întocmește cererea de rambursare conform contractului de finanțare și a anexelor, împreună cu copii de pe documentele justificative aferente. Cererile de rambursare se depun în conformitate cu Graficul de eșalonare a plăților și în termenele prevăzute în contractul de finanțare/actele adiționale.
- În măsura în care beneficiarul efectuează plăți în valută în cadrul proiectului, acesta solicită prin cererile de rambursare contravaloarea în lei la cursul Băncii Naționale a României, denumită în continuare BNR, din data documentelor de plată în valută. Diferențele de curs valutar vor fi suportate de către Beneficiar din bugetul propriu.

#### **Cheltuielile de TVA nu sunt eligibile prin Fondul de Modernizare.**

La cererea de rambursare finală, AFIR verifică îndeplinirea următoarelor condiții, după caz:

- a) se dovedește atingerea indicatorilor tehnici ai investiției, demonstrată, după caz, prin procesul verbal de recepție a punerii în funcțiune a investiției, efectuarea testului de performanță, realizarea recepției finale sau realizarea recepției la finalizarea lucrărilor și preluarea de către personalul de exploatare, fiecare dintre acestea, dovedite prin mijloacele de probă necesare;
- b) existența unui raport de audit final independent favorabil;
- c) s-au prezentat ordinele de plată și extrasele de cont la zi care atestă că au fost achitate taxele și avizele aferente implementării proiectului și au fost plătiți furnizorii, subcontractorii și celelalte entități implicate în proiect.

Beneficiarul va efectua plata cheltuielilor eligibile numai prin transfer bancar. Nu vor fi considerate eligibile cheltuielile ce se vor plăti în numerar sau prin altă modalitate de plată decât prin transfer bancar.





Ulterior depunerii cererii de rambursare de către beneficiar, AFIR va verifica cererea de rambursare însoțită de documentele justificative. AFIR va verifica realitatea și conformitatea cheltuielilor efectuate de beneficiar și solicitate prin cererea de rambursare.

Dacă este cazul, răspunsul la informațiile suplimentare solicitate de CRFIR/AFIR prin intermediul sistemului informatic, însoțit de documentele justificative, se vor încărca și transmite de beneficiar online.

După efectuarea verificărilor, în cazul în care nu sunt necesare clarificări din partea beneficiarului, AFIR va emite beneficiarului o notificare cuprinzând rezultatele verificărilor efectuate și va vira beneficiarului suma cheltuielilor rambursabile în conformitate cu notificarea emisă, într-un cont distinct, deschis de către beneficiar în acest scop. AFIR transmite beneficiarului o notificare de plată întocmită separat pentru fiecare cerere de rambursare.

AFIR va efectua plata cererii de rambursare în contul beneficiarului indicat în cererea de rambursare, conform prevederilor legale.

Sunt considerate eligibile numai cheltuielile cu activitățile proiectului, efectuate după semnarea contractului de finanțare cu AFIR.

## B. INFORMATII CU CARACTER PUNCTUAL:

- **Cererea de rambursare** trebuie să fie completată și semnată electronic de reprezentantul legal al proiectului, având toate datele de identificare ale beneficiarului proiectului.
- **Declarația de cheltuieli** trebuie să fie completată și semnată electronic de reprezentantul legal al proiectului;
- **Raportul de execuție** trebuie să aibă toate rubricile completate și semnat electronic de către reprezentantul legal al proiectului. Acest raport trebuie să descrie în general stadiul fizic și în procente de realizare a investiției. Pentru cheltuielile cu lucrări solicitate la plată, beneficiarul va completa și anexa la Raportul de execuție - Centralizatorul proceselor-verbale. Centralizatorul trebuie să cuprindă toate procesele-verbale aferente lucrărilor executate și solicitate la plată, ordonate logic și cronologic;
- **Raportul de audit financiar** se prezintă la fiecare cerere de rambursare. Pentru decontarea cheltuielilor solicitate la plată, raportul trebuie să aibă o concluzie favorabilă;
- **Declarația pe propria răspundere a beneficiarului AP 1.4-SE** este completată și semnată electronic de beneficiar (la fiecare cerere de rambursare);
- **Ordinul de începere a lucrărilor** este documentul care atestă momentul începerii executării lucrărilor. Data emiterii acestui document trebuie să fie anterioară oricăror date de întocmire a proceselor-verbale întocmite pentru lucrările executate;





- **Procesele-verbale de recepție la terminarea lucrărilor** prezentate la ultima cerere de rambursare trebuie completate, datate și semnate conform prevederilor legale;
- **Situațiile de plată pentru lucrări și centralizatoarele situațiilor de plată** trebuie semnate cu numele menționat în clar și datate de reprezentantul legal, de dirigintele de șantier (pentru care s-a prezentat certificatul de atestare) și de executantul lucrării;
- **Procesele-verbale de recepție provizorie/ parțială prezentate la tranșele de plată intermediare (inclusiv prima).** Acestea se prezintă pentru **bunurile furnizate în cadrul unui contract de lucrări**, a căror furnizare și montare se derulează în etape succesive, pentru care nu au fost încă efectuate probele tehnologice/ funcționale necesare (exemplu: echipamente care deserveșc instalații aferente construcției - panouri solare pentru apă caldă menajeră și altele asemenea, instalații electrice – ex. panouri foto-voltaice și altele asemenea). Aceste bunuri trebuie să fie cel puțin montate, conform documentației de execuție, atunci când se solicită la plată la tranșele intermediare;
- **Procesele-verbale de punere în funcțiune a bunurilor achiziționate**, trebuie completate, datate și semnate de furnizorul de bunuri și de beneficiar. Beneficiarul trebuie să prezinte **procesele-verbale de punere în funcțiune** pentru bunurile care necesită montaj și probe tehnologice, a căror furnizare și montare se derulează în etape succesive, după efectuarea probelor tehnologice, cel târziu la ultima cerere de plată;
- **Certificatele de calitate/conformitate** pentru bunurile achiziționate trebuie să fie datate și semnate de autoritatea emitentă;
- **Declarațiile vamale** pentru importurile directe de bunuri achiziționate sunt atașate la facturi (acolo unde este cazul). Aceste documente trebuie semnate de autoritatea emitentă. (Importul reprezintă intrarea de bunuri din afara spațiului comunitar);
- Realizarea tuturor lucrărilor trebuie să se facă în conformitate cu Graficul de execuție al lucrărilor.

Beneficiarul trebuie să depună online, odată cu Dosarul Cererii de rambursare care cuprinde cheltuieli cu achiziții de lucrări/ bunuri și **fotografii relevante** ale investiției, astfel:

- Pentru lucrările solicitate: să evidențieze stadiul de execuție al lucrărilor (inclusiv cu organizarea de șantier), precum și să asigure identificarea acestora raportat la elemente fixe pe teren (ex: clădiri, terenuri, etc). **Fotografiile pentru lucrări, inclusiv cele cu organizarea de șantier, se vor prezenta semnate și ștampilate de dirigintele de șantier;**
- Pentru bunurile solicitate: să evidențieze, după caz, parametrii tehnici, datele înscrise pe plăcuțele matricole, prezența plăcuțelor, etc.;
- cel puțin o fotografie cu **panoul informativ publicitar**, de tip panou stradal, conform prevederilor din contractul de finanțare și manualului de identitate vizuală;





- **Certificatul de racordare** emis de către operatorul de rețea în vederea punerii sub tensiune a instalațiilor electrice de la locul de consum și/sau de producere și a utilizării rețelei, care certifică îndeplinirea condițiilor prevăzute în avizul tehnic de racordare valabil. După punerea în funcțiune a instalației electrice de racordare cerificatul de racordare înlocuiește avizul tehnic de racordare. Se va depune la ultima tranșă de plată, după finalizarea investiției realizată prin FM;
- Documentul emis de autoritatea de mediu se va prezenta la ultima tranșă de plată;
- **Devizele financiare** pentru serviciile cu dirigenția de șantier trebuie să fie datate și semnate de furnizorul de servicii și de reprezentantul legal al proiectului. Acestea trebuie să fie în conformitate cu ofertele financiare câștigătoare prezentate de furnizorul de servicii;
- **Cheltuielile cu dirigenția de șantier** se decontează proporțional cu valoarea lucrărilor executate conform proiectelor tehnice;
- Alte **documente justificative** specificate (după caz) în cererea de rambursare trebuie datate și semnate de emitent.

Beneficiarul are obligația de a ține o evidență contabilă analitică pentru proiectul finanțat prin FM.

Beneficiarul are obligația de a menține investiția pe perioada valabilității contractului de finanțare și de a păstra toate documentele aferente proiectelor pe o perioadă de 10 ani de la data finalizării implementării proiectului, dar nu mai mică de 5 ani de la data plății finale.

Dacă în urma verificării Dosarelor cererilor de rambursare beneficiarul nu este de acord cu cheltuielile declarate eligibile și decontate, acesta poate încărca online și transmite la CRFIR-ul de care aparține, în termen de 10 zile lucrătoare de la primirea Notificării beneficiarului cu privire la confirmarea plății, o adresă prin care să conteste modul de verificare a eligibilității cheltuielilor.

Cosmin  
-Adrian  
Covaciu

Semnat digital  
de Cosmin-  
Adrian Covaciu  
Data: 2024.12.30  
10:35:33 +02'00'

